



常识判断背诵手册第三十四节

附件：分编部分

一、物权编

概念：物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权和担保物权。

补充：所有权发生转移条件：动产_____（占有），不动产_____。

物包括不动产和动产。为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序征收、征用不动产或者动产的，应当给予公平、合理的补偿。

（一）所有权

财产所有权，是指所有权人在法律规定的范围内，对属于他的财产享有的占有、使用、收益、处分的权利。财产所有权是一种最完全的物权。

补充：所有权的核心——_____。

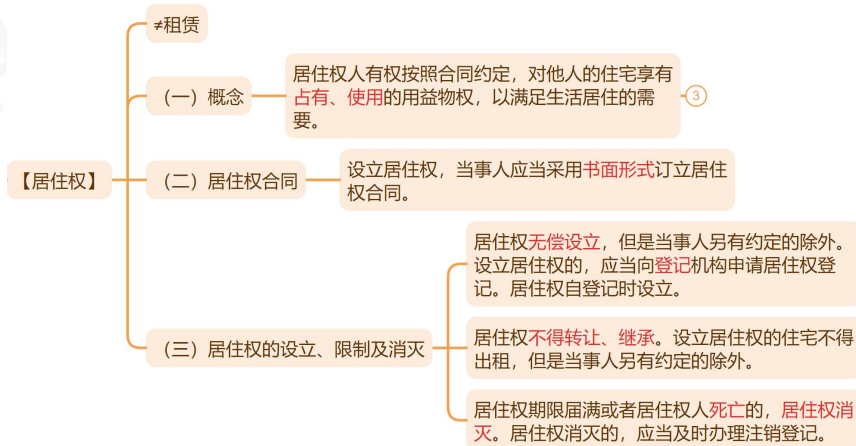
所有权的取得：

原始取得：先占、生产等；

继受取得：买卖、赠与、继承遗产等；

_____：①占有人无权处分②第三人_____③支付合理价格④动产_____/不动产_____。

（二）用益物权：是指非所有人对他人之物所享有的占有、使用、收益的排他性的权利。主要的用益物权有：土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权、地役权。



补充：居住权登记后可以对抗_____，不登记则不能对抗。

（三）担保物权：是指为了担保债的履行，在_____或_____的特定财产上设定的物权，主要有抵押权、质权、留置权。

1. 抵押：是指在债的关系中，债务人或第三人_____对抵押物的占有，将该财产作为债权的担保。当



债务人不履行债务时，债权人有权依照法律的规定将抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中_____得到偿还。

补充：

区分：不动产-抵押登记；动产-不强制登记，合同生效即成立。（现实中车辆需要登记）

注意不得抵押的情形：

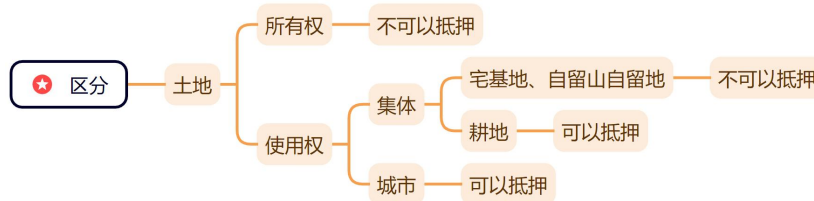
（1）土地_____；

（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地_____，但法律规定可以抵押的除外；（取消了耕地）

（3）学校、幼儿园、医院等以_____为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；

（4）所有权、使用权_____或者_____的财产；

（5）依法被查封、扣押、监管的财产。



2. 质权是为了担保债权的履行，债务人或第三人将其_____或者_____移交债权人占有，当债务人不履行债务时，债权人有权就其占有的财产_____受偿的权利。

	抵押权	质权
不同点	动产/_____（抵押登记）	动产/_____
	不占有	_____
相同点	1. 债务人或第三人 2. 优先受偿	

3. 留置权

留置权是债权人按照_____约定_____债务人的财产，在债务人逾期不履行债务时，有留置该财产，并就该财产_____受偿的权利。

二、合同编

（一）合同订立的一般程序

合同的订立应采取要约和承诺的方式。承诺生效时合同成立。



①要约

要约是一方当事人以_____为目的，向对方当事人提出合同条件，希望对方当事人接受的意思表示。

【要约和要约邀请的区别】

要约邀请是希望他人向自己发出_____的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业_____等为要约邀请。（补充：也叫邀约引诱）

②承诺

承诺是受要约人向要约人作出_____要约的意思表示。

【注：受要约人超过_____发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为_____】承诺必须与要约的内容完全一致。

（二）合同编新修

1. 电子合同开启无纸化时代

为了适应电子商务快速发展以及百姓网购需求的增多，民法典规定，_____也具有法律效力，这意味着纸质合同将逐步退出互联网时代。

2. 霸王条款无效，提供格式条款的一方有说明义务

采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张_____。

有下列情形之一的，该格式条款无效：

①具有本法第一编第六章第三节和本法第五百零六条规定的无效情形；

②提供格式条款一方不合理地_____或者减轻其责任、_____对方责任、_____对方主要权利；

③提供格式条款一方_____对方主要权利。

3. 禁止放高利贷

禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。

借款合同对支付利息没有约定的，视为_____。

借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息；_____之间借款的，视为没有利息。

（三）违约责任

（1）概念：当事人违反合同义务依法所要承担的民事法律后果债务关系。

（2）违约责任的承担方式：_____、_____、_____和定金。



定金的适用

第一，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的_____

第二，“定金罚则”是给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求_____；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当_____返还定金。据此，在当事人约定了定金担保的情况下，如一方违约，定金罚则即成为一种违约责任形式。因此，定金与违约金不得同时适用。